

1509284-84.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2107515/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24416830 - 49º D.P. SAO MATEUS, 878317/22/020

- 49º D.P. SAO MATEUS, 2869/22/249 - 49º D.P. SAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509284-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509284-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2107515/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24416830 - 49º D.P. SAO MATEUS, 878317/22/020

- 49º D.P. SAO MATEUS, 2869/22/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2107515 - 49º D.P. SAO

MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO e LUCAS VINICIUS ABREU MENDES, devidamente qualificados nos autos, aos quais se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2.º, inciso II, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal,

Consta da denúncia que, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 19:30 horas, na Rua Málaga, nº 120, Parque Capuava, neste município e Comarca de Santo André, os acusados agindo em concurso e com unidade de desígnios ainda com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma

de fogo, subtraíram, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Hyundai/IX35, placas FNX-3855, um relógio de pulso e uma aliança, pertencentes a Antônio Ivo Paulino Mota.

Denúncia às fls. 02/03, recebida pela decisão de fls. 113/115, na data de 09 de maio de 2022.

Defesa preliminar apresentada a fl. 160 e analisada pela decisão de fl. 161, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 08 de junho de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima e três testemunhas arroladas, sendo, ao final, interrogados os réus.

Em alegações finais, apresentadas na própria audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A Defesa do corréu BRUNO DO NASCIMENTO, por meio de seus memoriais de fls. 193/201, pugnou pela absolvição do réu por falta de provas, formulando pleitos subsidiários.

Por fim, a defesa do corréu LUCAS MENDES, por meio de seus memoriais de fls. 202/214, igualmente formulou pleito absolutório e pedidos subsidiários.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas pelos autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 04/07.

A autoria delitiva, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima Antônio Ivo Paulino Mota, quando de suas declarações em solo policial, declinou que havia adentrado na garagem de sua residência quando, de forma repentina, apareceu um indivíduo que portava uma arma de fogo e anunciou o "assalto", retirando-o de forma violenta de seu veículo e o obrigando a deitar no chão, retirando dele o relógio e a aliança. Notou que o agente estava acompanhado de mais 02 indivíduos, tendo eles fugido. Em juízo, reiterou a narrativa acerca do roubo sofrido, aduzindo que teria sido abordado por 2 ou 3 indivíduos armados. Relatou que um revólver foi apontado para sua testa. Na sequência, informou a polícia e, cerca de 3 horas após, soube da prisão dos réus, os quais teriam sido reconhecidos como os autores da subtração. Aos questionamentos das Defesas, informou ter tido certeza quanto ao reconhecimento dos acusados em solo policial. Um dos réus foi reconhecido pela fisionomia, enquanto o outro pela vestimenta. Descreveu os agentes como negros, sem saber apontar a altura deles, complexão física mediana, com idades aproximadas entre 25 e 30 anos. Não soube declinar qualquer característica específica dos rapazes reconhecidos. Soube, pelos policiais, da prisão de dois rapazes, pois outros três teriam fugido. Em juízo, apontou os detentos que portavam os números "1" e "3", esclarecendo que havia pouca iluminação na rua.

Os policiais militares, Sr. Alex Sandro Inocência e Sr. Matheus Antônio Rodrigues dos Santos, esclareceram que visualizaram o veículo da vítima com 5 ocupantes,

dando ordem de parada não obedecida pelo condutor. Em dado momento, o veículo parou e os ocupantes dele desembarcaram, passando a correr, tendo os depoentes êxito em deter dois deles. Ao serem questionados, o corréu Bruno teria confessado a prática delitiva. Em juízo, o PM Aleksandro declarou que o veículo no qual estavam os réus já estava sendo monitorado, constando como produto de crime. Percebeu que havia cinco indivíduos no veículo, mas três lograram êxito em fugir. O corréu Bruno, detido, confessou a prática delitiva. Aos questionamentos das Defesas, informou que com os réus nada foi apreendido, mas havia no veículo dinheiro e celulares. Já o PM Mateus, em reiteração às declarações de seu companheiro de farda, informou o acompanhamento do veículo, que já constava como produto de roubo. Em dado momento, o veículo passou por eles em alta velocidade, o que ensejou uma perseguição. Lucas teria informado que Bruno seria o condutor do veículo, confessando a prática delitiva. Informou não ter sido encontrada qualquer arma com os réus. O réu Lucas Vinicius Abreu Mendes, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que, quando foi abordado, estava fumando maconha, quando, de forma repentina, viu alguns indivíduos correndo, com policiais os perseguindo. Por não ter qualquer relação com aqueles rapazes, continuou andando, ocasião em que foi detido pelos policiais, sem razão plausível. Relatou que estava com sua genitora, momentos antes, tendo visto rapazes correndo, sem saber o que havia ocorrido. Declarou não conhecer o corréu Bruno. Informou que um dos policiais estaria com uma câmara em seu bolso.

O réu Bruno da Silva Nascimento, quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva, aduzindo que estaria, momentos antes, em uma “balada”, passando por uma “boca de fumo”. Declarou que viu alguns rapazes correndo, passando também a correr, pois estaria em condicional. Trabalhava à época dos fatos. Informou que os policiais usavam câmaras no fardamento. Aos questionamentos da Defesa, declarou não conhecer o corréu Lucas.

Análise da prova.

Pois bem.

Da análise de tal prova, certa a autoria delitiva.

A vítima, em juízo, não apenas narrou a prática delitiva de maneira coerente, como também reconheceu a ambos os acusados, que foram postos juntamente com um terceiro detento – mesmo tendo seu reconhecimento, a princípio, sido posto em dúvida pela Promotoria de Justiça. Tal reconhecimento ganha em relevância na medida em que houve exclusão do detento (não réu) posto para reconhecimento, o qual ostenta características físicas que pudessem levar à confusão da vítima, dada a semelhança física. Mesmo em face de tal constatação, houve o apontamento certo e incisivo por parte do ofendido, que chegou a declarar a desnecessidade de que fossem postos os detentos apresentados individualmente para reconhecimento.

Os policiais militares, de seu turno, explicaram o motivo do acompanhamento do veículo e posterior detenção dos réus, tendo um deles confessado a subtração e delatado o outro como o condutor do veículo após a subtração.

A versão dos réus, de seu turno, restou isolada no contexto probatório, sendo mesmo uma versão que evidencia que nem mesmo as prisões anteriores impingiram aos réus o senso quanto ao não envolvimento com atividades ilícitas. Talvez por isso neguem a prática do roubo, mas afirmam estar em lugar onde há comércio e uso de entorpecentes. O corréu LUCAS informou que estivera, momentos antes, com sua genitora, não tendo sido esta arrolada por sua Defesa para ser ouvida em juízo. O corréu BRUNO, de seu turno, afirmou estar em “condicional”, ou seja, na melhor das hipóteses, não fosse inferida sua responsabilidade pelo delito versado nos autos, estaria descumprindo condições da liberdade da qual gozava.

Em suma, alibis não comprovados, que mantêm híginas as provas produzidas a requerimento do Ministério Público.

No tocante à causa de aumento da pena consistente no concurso de agentes, restou ela devidamente comprovada pelas provas produzidas em Juízo, com destaque à narrativa da vítima. Diversamente, entretanto, a causa de aumento relativa ao uso

de arma de fogo, posto que nada fora apreendido em poder dos acusados. Logo, o quanto declarado pela vítima, neste particular, não pode ser tido como prova suficiente para comprovação da causa de aumento sob análise, haja vista, sobretudo, a grande probabilidade de equívocos quanto à distinção entre uma arma verdadeira e um simulacro, sem olvidar, retome-se, a não apreensão de qualquer objeto (excetuados os pertencentes à vítima) com os réus e no veículo. Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público.

Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das penas.

Tendo em vista que os réus ostentam a mesma situação processual, as penas de ambos serão dosadas de maneira concomitante, sem que com isso haja qualquer infração ao Princípio Constitucional da Individualização das Penas.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais para ambos os réus, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal, posto que não se verificam quaisquer das circunstâncias indicadas pela lei - (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso verifica-se que os réus ostentam anotações em sua folha de antecedentes (vide fls. 40/43 e 44/52), o que demonstra personalidades desvirtuadas e afeitas às práticas criminosas. Diante do exposto, fixo, assim, a pena-base acima no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, verifica-se a reincidência de ambos os réus, também por delito patrimonial, consoante demonstram as certidões de fls. 80/82 e 92/93. Em razão de tal constatação, majoro as sanções corporais para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em terceira fase, por fim, de se considerar como circunstância agravante de pena o concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço) - patamar mínimo - passando ela ao quantum definitivo de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Não se mostra possível, no presente caso, a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do citado diploma legal, eis que o delito imputado aos réus é caracterizado pela prática de atos de grave ameaça e violência contra pessoa.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para condenar os denunciados BRUNO DA SILVA DO NASCIMENTO (RG 71.550.975) e LUCAS VINICIUS ABREU MENDES (RG 39.053.780) às penas totais 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa; por estarem incursos, ambos, nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo 157, §2.º, inciso II do Código Penal.

Conforme parâmetros ditados pelo art. 33 do Código Penal, observando-se, sobremaneira, o quantum das penas e as condições judiciais desfavoráveis dos corréus, senão também a reincidência de ambos, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento de sua pena.

Não se permite aos réus, ademais, aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do Código de Processo Penal). Não por outra razão aguardaram a instrução encarcerados, haja vista a necessidade de proteção à ordem

pública.

Uma vez já preso preventivamente, expeça-se competente ofício para que sejam os réus mantidos no cárcere.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para a cobrança da multa imposta.

Publicada e registrada eletronicamente.

Santo André, 13 de julho de 2022.

JARBAS LUIZ DOS SANTOS

Juiz de Direito

Santo André, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA